

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 22 dhoulhijja 1424 – 13 février 2004

147^{ème} année

N° 13

Sommaire

Lois

- Loi n° 2004-13 du 12 février 2004**, portant approbation du protocole au traité instituant la communauté économique africaine, relatif au parlement panafricain..... **339**
- Loi n° 2004-14 du 12 février 2004**, approuvant l'adhésion de la République Tunisienne à la convention portant création de la banque sahélo-saharienne d'investissement et de commerce et l'autorisant à participer à son capital..... **339**

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

- Arrêté du Premier ministre du 5 février 2004, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de bibliothécaires ou documentalistes au Premier ministère (section II : information)..... **340**
- Arrêté du Premier ministre du 5 février 2004, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de bibliothécaires ou documentaliste au Premier ministère (section II : information)..... **342**
- Arrêté du Premier ministre du 5 février 2004, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires de presse au Premier ministère (section II : information)..... **342**
- Arrêté du Premier ministre du 5 février 2004, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires de presse au Premier ministère (section II : information)..... **344**
- Arrêté du Premier ministre du 5 février 2004, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens au Premier ministère (section II : information)..... **345**

Arrêté du Premier ministre du 5 février 2004, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens au Premier ministère (section II : information).....	347
Ministère de l'Intérieur et du Développement Local	
Décret n° 2004-271 du 9 février 2004, portant répartition de la réserve du fonds commun des collectivités locales.....	347
Tableau parcellaire (rectificatif).....	347
Ministère des Affaires Etrangères	
Décret n° 2004-272 du 9 février 2004, portant ratification d'un accord de coopération dans les domaines des minerais et de la géologie entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Islamique de Mauritanie.....	349
Décret n° 2004-273 du 9 février 2004, portant ratification du protocole administratif entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume d'Espagne pour la mise en œuvre d'un programme de formation dans le domaine de la pêche.....	349
Maintien en activité dans le secteur public.....	349
Ministère des Finances	
Décret n° 2004-275 du 9 février 2004, portant suspension des droits de douane dus à l'importation des carburants.....	349
Décret n° 2004-276 du 9 février 2004, portant suspension ou réduction des droits de douane et suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur certains produits destinés au secteur de la santé.....	350
Décret n° 2004-277 du 9 février 2004, portant réduction du droit de consommation et suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'acquisition des véhicules de transport public des personnes dans le cadre du renouvellement du parc et les conditions d'octroi de ces avantages.....	351
Arrêtés du ministre des finances du 6 février 2004, portant délégation de signature en matière disciplinaire.....	352
Arrêtés du ministre des finances du 6 février 2004, portant délégation de signature.....	353
Rectificatif.....	359
Ministère du Développement et de la Coopération Internationale	
Nomination d'ingénieurs généraux.....	359
Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques	
Nomination d'une chargée de mission.....	359
Ministère du Commerce	
Nomination d'un inspecteur général.....	359
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie	
Maintien en activité dans le secteur public.....	359

lois

Loi n° 2004-13 du 12 février 2004, portant approbation du protocole au traité instituant la communauté économique africaine, relatif au parlement panafricain (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Est approuvé, le protocole au traité instituant la communauté économique africaine, relatif au parlement panafricain, annexé à la présente loi et adopté à Syrte (Libye), le 2 mars 2001.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 12 février 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 10 février 2004.

Loi n° 2004-14 du 12 février 2004, approuvant l'adhésion de la République Tunisienne à la convention portant création de la banque sahélo-saharienne d'investissement et de commerce et l'autorisant à participer à son capital (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. – Est approuvée, l'adhésion de la République Tunisienne à la convention portant création de la banque sahélo-saharienne d'investissement et de commerce, annexée à la présente loi et conclue à Syrte (Libye) le 14 avril 1999.

Art. 2. - Le ministre des finances, agissant au nom de l'Etat, est autorisé à participer au capital de la banque sahélo-saharienne d'investissement et de commerce pour un montant d'un million d'euros.

Art. 3. - Lors du dépôt des instruments d'adhésion à la présente convention, le gouvernement de la République Tunisienne déposera en même temps la déclaration annexée à la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 12 février 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 10 février 2004.

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTRE

Arrêté du Premier ministre du 5 février 2004, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de bibliothécaires ou documentalistes au Premier ministère (section II : information).

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d'externe, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Les bibliothécaires ou documentalistes sont recrutés par voie de concours externe sur épreuves, ouvert aux candidats titulaires du diplôme de maîtrise ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué à ce niveau dans l'une des spécialités et âgés de trente cinq (35) ans au plus, calculés conformément aux dispositions du décret susvisé n° 82-1229 du 2 septembre 1982.

Art. 2. - L'arrêté portant ouverture du concours fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours et leur répartition éventuelle selon les différents postes d'affectation,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date et le lieu du déroulement des épreuves,
- le lieu et l'adresse où les dossiers de candidatures doivent être déposés ou adressés par lettre recommandée.

Art. 3. - Les candidats au concours susvisé doivent joindre à l'appui de leurs demandes de candidature les pièces suivantes :

- 1) une demande de candidature,
- 2) une copie de la carte d'identité nationale,
- 3) une copie du diplôme accompagnée, pour les diplômés étrangers, d'une copie de l'attestation d'équivalence.

Il n'est pas nécessaire que la signature soit légalisée et que les photocopies de ces pièces soient certifiées conformes aux originaux.

Le candidat ayant dépassé l'âge légal doit joindre aux pièces sus-énumérées une attestation justifiant

l'accomplissement par le candidat de services civils effectifs, ou l'inscription au bureau de l'emploi, en vue de déduire la durée de ces services de l'âge maximum légal du candidat.

Tout candidat admis au concours doit fournir les pièces essentielles nécessaires suivantes :

- 1) un extrait du casier judiciaire (l'original) n'excédant pas un an,
- 2) un extrait de l'acte de naissance n'excédant pas un an,
- 3) un certificat médical (l'original) n'excédant pas trois mois attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,
- 4) une copie dûment certifiée conforme à l'original du diplôme.

Art. 4. - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central faisant foi.

Art. 5. - La liste des candidats admis à participer au concours susvisé est arrêtée définitivement par le Premier ministre, après examen des dossiers de candidature par les membres du jury.

Art. 6. - Les épreuves du concours externe susvisé seront appréciées par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 7. - Le concours externe susvisé comporte deux épreuves écrites pour l'admissibilité et une épreuve orale pour l'admission.

A) Les épreuves écrites :

- 1) une épreuve de culture générale et d'organisation politique et administrative de la Tunisie,
- 2) une épreuve technique.

B) L'épreuve orale :

Un exposé oral sur un sujet tiré du programme relatif à l'épreuve technique suivi d'une conversation avec les membres du jury.

Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort et au cas où le candidat veut changer le sujet, la note qui lui sera attribuée sera divisée en deux.

Le programme des épreuves écrites et de l'épreuve orale est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont fixés ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
A) Epreuves écrites :		(4)
- épreuve de culture générale et d'organisation politique et administrative de la Tunisie	2 heures	1
- épreuve technique	3 heures	3

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
B) Epreuve orale :		(1)
- préparation	30 minutes	
- exposé	15 minutes	
- discussion	15 minutes	

Art. 8. - Les épreuves sont rédigées indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat. Néanmoins, les candidats ayant opté pour la rédaction des épreuves en langue française sont tenus de rédiger, au moins, une des deux épreuves prévues à l'article 7 susvisé en langue arabe.

L'épreuve écrite de culture générale et d'organisation politique et administrative de la Tunisie est rédigée en quatre (4) pages au maximum. Ne sont pas prises en considération, les pages dépassant le nombre maximum précité.

Art. 9. - Les épreuves écrites sont soumises à une double correction, il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve sera soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs, la note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 10. - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 11. - Sauf décision contraire du jury, nul n'est admis à subir l'épreuve orale s'il n'a pas obtenu un total de quarante (40) points au moins à l'ensemble des épreuves écrites.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de cinquante (50) points au moins pour l'ensemble des épreuves écrites et orale.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux épreuves écrites et orale, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 12. - Les candidats déclarés admis aux épreuves écrites seront informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration du lieu et de la date du déroulement de l'épreuve orale.

Art. 13. - Le président du jury peut constituer des sous-commissions pour faire passer aux candidats admis aux épreuves écrites l'épreuve orale.

Art. 14. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 15. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tous concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du Premier ministre sur proposition du jury du concours.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 16. - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :

a) la liste principale,

b) la liste complémentaire : cette liste est établie dans la limite de 50 % au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale, elle permet, le cas échéant, à l'administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale qui n'ont pas rejoint leur poste d'affectation.

Art. 17. - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis au concours externe sur épreuves pour le recrutement de bibliothécaires ou documentalistes sont arrêtées définitivement par le Premier ministre.

Art. 18. - L'administration proclame la liste principale et invite les candidats admis à rejoindre leurs postes d'affectation.

Au terme du délai maximum d'un mois, après la date de proclamation de la liste principale, l'administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception les candidats défaillants en les invitant à rejoindre leurs postes dans un délai maximum de quinze (15) jours, faute de quoi ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.

Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale.

Art. 19. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 février 2004.

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement de bibliothécaires ou documentalistes au Premier ministère (section II, information)

I - Epreuve de culture générale et organisation politique et administrative de la Tunisie :

- la constitution de la République Tunisienne,
- les droits et obligations du citoyen,
- l'organisation administrative de la Tunisie,
- le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
- le statut particulier au corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,

II - Epreuve technique :

- Catalogage

- description bibliographique à partir de normes ISBD ou AFNOR,

- monographies,
- périodiques,
- documents audio-visuels,
- formats bibliographiques lisibles par ordinateur.

- Indexation :

- indexation alphabétique des matières,
- classification décimale (DEWEY, CDU),
- indexation à partir de thésaurus,
- résumés.

- Recherche de l'information :

- méthodologie de la recherche documentaire, stratégie de la recherche, recherche à partir d'ouvrages de référence :

- bibliographies, catalogues dictionnaires, encyclopédies...,

- recherche automatisée de l'information : équation booléenne, bases de données.

- Coopération entre bibliothèques :

- réseaux d'information,
- partage des ressources.

- Gestion des services d'information :

- gestion des ressources humaines et matérielles,

- évaluation des bibliothèques (indicateurs de performance, qualité des services).

- Informatique documentaires : conception et réalisation

- nouvelles technologies de l'information : supports de stockage, internet...

Arrêté du Premier ministre du 5 février 2004, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de bibliothécaires ou documentalistes au Premier ministère (section II : information).

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier au corps commun des bibliothèques et de la documentation, dans les administrations publiques.

Vu l'arrêté du Premier ministre du 5 février 2004, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de bibliothécaires ou documentalistes, au Premier ministère (section II : information)

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au Premier ministère, (section II : information), le 16 mai 2004 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de bibliothécaires ou documentalistes.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trois (3).

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 31 mars 2004.

Tunis, le 5 février 2004.

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du Premier ministre du 5 février 2004, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires de presse au Premier ministère (section II : information).

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d'externe, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 2001-2305 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires de presse, est ouvert aux candidats titulaires d'une maîtrise en journalisme et sciences de l'information ou d'un diplôme équivalent et n'ayant pas dépassé l'âge de 35 ans.

L'âge maximum est apprécié à compter du premier jour d'inscription dans un bureau de l'emploi pour les concours ouverts durant les cinq années qui suivent cette inscription.

A défaut d'inscription du candidat dans un bureau de l'emploi, l'âge maximum est apprécié le 1^{er} janvier de l'année d'ouverture du concours.

Art.2. - L'arrêté portant ouverture du concours fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours et leur répartition éventuelle selon les différents postes d'affectation.

- la date de clôture de la liste d'inscription,

- la date et le lieu du déroulement des épreuves d'admissibilité,

- le lieu et l'adresse où les dossiers de candidatures doivent être déposés.

Art.3. - Les candidats au concours susvisé doivent déposer un dossier de candidature comprenant les pièces suivantes :

1) une demande de candidature,

2) une photocopie de la carte d'identité nationale,

3) une photocopie du diplôme accompagnée en ce qui concerne les diplômes étrangers d'une attestation d'équivalence.

Il n'est pas nécessaire que la signature soit légalisée et que les photocopies de ces pièces soient certifiées conformes aux originaux.

Le candidat qui a dépassé l'âge légal, doit joindre aux pièces sus-énumérées une attestation justifiant l'accomplissement de services civils effectifs ou l'inscription au bureau de l'emploi.

Art. 4. - Les candidats déclarés admissibles doivent compléter leurs dossiers des pièces suivantes :

1) un extrait du casier judiciaire délivré depuis un (1) an au maximum,

2) un extrait de l'acte de naissance délivré depuis un (1) an au maximum,

3) un certificat médical délivré depuis trois (3) mois au maximum, attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,

4) une photocopie certifiée conforme à l'original du diplôme.

Tout candidat qui ne produit pas les pièces précitées ne doit pas être autorisé à subir les épreuves d'admission.

Art. 5. - Toute candidature déposée après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central faisant foi.

Art. 6. - La liste des candidats admis définitivement à concourir est arrêtée par le Premier ministre, après examen des dossiers de candidature par les membres du jury.

Art. 7. - Le concours externe susvisé comporte les épreuves suivantes :

- deux (2) épreuves écrites d'admissibilité,
- une épreuve orale pour l'admission.

I. - Les épreuves écrites :

1) une épreuve de culture générale et d'organisation politique et administrative de la Tunisie,

2) une épreuve technique.

Le programme de ces deux épreuves est fixé en annexe ci-jointe.

II - L'épreuve orale :

L'épreuve orale porte sur un sujet tiré du programme de l'épreuve technique.

Le choix du sujet de l'épreuve orale doit se faire par tirage au sort.

La durée et les coefficients des épreuves sont fixés comme suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
I - Epreuves écrites :		
1) épreuve de culture générale et d'organisation politique et administrative de la Tunisie	2 heures	1
2) épreuve technique	4 heures	3
II - Epreuve orale :		1
- préparation	30 minutes	
- exposé	15 minutes	
- discussion	15 minutes	

Art. 8. - L'épreuve de culture générale et d'organisation politique et administrative de la Tunisie a lieu obligatoirement en langue arabe et l'épreuve technique a lieu indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Chacune des épreuves écrites est rédigée en quatre (4) pages au maximum, ne sont pas prises en considération, les pages dépassant le nombre maximum précité.

Art. 9. - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que se soit.

Art. 10. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du Premier ministre.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 11. - Les épreuves du concours sont appréciées par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 12. - Les épreuves écrites sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de zéro (0) à vingt (20).

La note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux (2) notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 13. - Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) est éliminatoire.

Art. 14. - Nul ne peut être déclaré admis à participer à l'épreuve orale s'il n'a obtenu un total de quarante (40) points au moins aux épreuves écrites.

Les candidats déclarés admis aux épreuves écrites sont informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration.

Art. 15. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de cinquante (50) points au moins à l'ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'ensemble des épreuves, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 16. - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :

A) La liste principale.

B) La liste complémentaire : cette liste est établie dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale, elle permet, le cas échéant, à l'administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n'ont pas rejoint leurs postes d'affectation.

Art. 17. - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis au concours externe pour le recrutement de secrétaires de presse sont arrêtées définitivement par le Premier ministre.

Art. 18. - L'administration proclame la liste principale et invite les candidats admis à rejoindre leurs postes d'affectation.

Au terme du délai maximum d'un mois après la date de proclamation de la liste principale, l'administration doit mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, les candidats défaillants en les invitant à rejoindre leurs postes dans un délai maximum de quinze (15) jours, faute de quoi, ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.

Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale.

Art. 19. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne

Tunis, le 5 février 2004.

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires de presse

I - Epreuve de culture générale et d'organisation politique et administrative de la Tunisie :

Culture générale :

- les sciences de l'information et de la communication,
- la politique de recherche scientifique et technique,
- le réseau national d'information scientifique et technique,
- les sujets d'actualité (politiques, économiques, sociaux et culturels)
- relations internationales
- introduction à la bibliothéconomie, économiques; documentation et archivistique.

Organisation politique et administrative de la Tunisie :

- la constitution de la République Tunisienne,
- les droits et obligations du citoyen,
- le pouvoir exécutif,
- le pouvoir législatif,
- le pouvoir judiciaire,
- le système électoral en Tunisie,
- l'organisation administrative de la Tunisie,
- le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
- le statut particulier au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques,
- la chambre des députés,
- la chambre des conseillers.

II - Epreuve technique :

- technique de rédaction,
- histoire de la presse,
- méthodes de recherche (traitement de texte)

Rédaction journalistique :

- rédaction journalistique,
- journalisme d'agence.

Presse écrite :

- arts graphiques,
- secrétariat de rédaction et publication assisté par ordinateur (PAO)

Journalisme audio-visuel :

- radio, télévision, speaking, photo-journalisme.

Méthodes de recherche et formation de soutien :

- droit de la presse,
- droits de l'Homme,
- histoire des idées politiques,
- méthodes de recherche.

Production journalistique :

- ateliers de production journalistique écrite (traitement de texte)
- ateliers de production journalistique audio-visuel (speaking)
- analyse et synthèse,
- le dossiers de presse,
- archives et bibliothèque journalistique,
- méthodologie du travail journalistique,

Arrêté du Premier ministre du 5 février 2004, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires de presse au Premier ministère (section II : information).

Le Premier Ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2001-2305 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 5 février 2004, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires de presse au Premier ministère (section II : information).

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au Premier ministère, (section II : information), le 9 mai 2004 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires de presse.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trois (3).

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 31 mars 2004.

Tunis, le 5 février 2004.

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du Premier ministre du 5 février 2004, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens au Premier ministère (section II : information).

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d'externe, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Les techniciens sont recrutés par voie de concours externe sur épreuves, ouvert aux candidats âgés de trente cinq (35) ans au plus, calculés conformément aux dispositions du décret susvisé n° 82-1229 du 2 septembre 1982 et titulaires :

1) du diplôme de technicien supérieur délivré par les instituts supérieurs des études technologiques ou par l'institut national des sciences appliquées et de technologie ou d'un diplôme admis en équivalence ou d'un diplôme scientifique à caractère technique du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme équivalent.

2) ou d'un diplôme de formation homologué au niveau prévu au paragraphe premier susvisé.

Art.2. - L'arrêté portant ouverture du concours fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date et le lieu du déroulement des épreuves,
- le lieu et l'adresse où les dossiers de candidatures doivent être déposés ou adressés par lettre recommandée.

Art.3. - Les candidats au concours susvisé doivent joindre à l'appui de leurs demandes de candidature les pièces suivantes :

- 1) une demande de candidature,
- 2) une copie de la carte d'identité nationale,
- 3) une copie du diplôme accompagnée, pour les diplômés étrangers, d'une copie de l'attestation d'équivalence.

Il n'est pas nécessaire que la signature soit légalisée et que les photocopies de ces pièces soient certifiées conformes aux originaux.

Le candidat ayant dépassé l'âge légal, doit joindre aux pièces sus-énumérées une attestation justifiant l'accomplissement par le candidat de services civils effectifs, ou l'inscription au bureau de l'emploi, en vue de déduire la durée de ces services de l'âge maximum légal du candidat.

Tout candidat admis au concours doit fournir les pièces essentielles nécessaires suivantes :

1) un extrait du casier judiciaire (l'original) n'excédant pas un an,

2) un extrait de l'acte de naissance n'excédant pas un an,

3) un certificat médical (l'original) n'excédant pas trois mois attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,

4) une copie dûment certifiée conforme à l'original du diplôme,

Art. 4. - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central faisant foi.

Art.5. - La liste des candidats admis à participer au concours susvisé est arrêtée définitivement par le Premier ministre, après examen des dossiers de candidature par les membres du jury.

Art.6. - Les épreuves du concours externe susvisé seront appréciées par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le président du jury peut constituer des sous-commissions pour faire passer aux candidats l'épreuve orale.

Art.7. - Le concours externe susvisé comporte des épreuves écrites pour l'admissibilité et une épreuve orale pour l'admission :

A) Epreuves écrites :

1) une épreuve portant sur l'organisation administrative de la Tunisie,

2) une épreuve technique.

B) Epreuve orale :

Elle porte sur un sujet tiré du programme de l'épreuve technique annexé au présent arrêté suivi d'une conversation avec les membres du jury.

Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort. Au cas où le candidat veut changer le sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.

Le programme des épreuves écrites et de l'épreuve orale est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont fixés ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
I - Epreuves écrites :		(4)
- Epreuve portant sur l'organisation administrative de la Tunisie.	2 heures	1
- Epreuve technique :	4 heures	3
II - Epreuve orale technique :		(3)
- préparation	30 minutes	
- exposé	15 minutes	
- discussion	15 minutes	

Art. 8. - Les épreuves sont rédigées indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat, néanmoins, les candidats ayant opté pour la rédaction des épreuves en langue française sont tenus de rédiger au moins une des deux épreuves en langue arabe.

L'épreuve écrite d'organisation administrative de la Tunisie est rédigée en quatre (4) pages au maximum, ne sont pas prises en considération, les pages dépassant le nombre maximum précité.

Art.9. - Les épreuves écrites sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres, variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve sera soumise de nouveau à l'appréciation de deux autres correcteurs; la note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art.10. - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 11. - Sauf décision contraire du jury, nul n'est admis à subir l'épreuve orale s'il n'a obtenu un total de quarante (40) points au moins à l'ensemble des épreuves écrites.

Nul ne peut être déclaré admis, s'il n'a obtenu au minimum soixante dix (70) points pour l'ensemble des épreuves écrites et orales.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'ensemble des épreuves, la priorité sera accordée au plus âgé.

Art.12. - Les candidats déclarés admissibles sont informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration du lieu et de la date du déroulement de l'épreuve orale.

Art.13. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves écrites et orales, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art.14. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation de l'épreuve qu'il a subie et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tous concours ou examens administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du Premier ministre sur proposition du jury du concours.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 15. - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :

a) la liste principale,

b) la liste complémentaire : cette liste est établie dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits dans la liste principale, elle permet, le cas échéant, à l'administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale qui n'ont pas rejoint leur poste d'affectation.

Art.16. - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis au concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens sont arrêtées définitivement par le Premier ministre.

Art.17. - L'administration proclame la liste principale et invite les candidats admis à rejoindre leur poste d'affectation.

Au terme du délai maximum d'un mois après la date de proclamation de la liste principale, l'administration doit mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, les candidats défaillants en les invitant à rejoindre leurs postes dans un délai maximum de quinze (15) jours, faute de quoi, ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.

Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale.

Art.18. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 février 2004.

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens spécialité informatique au Premier ministère

(section II : information)

I - Epreuve de l'organisation administrative :

- l'organisation administrative de la Tunisie,

- le budget de l'Etat,

- les marchés publics,

- le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

- le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques.

II- Epreuve technique :

Architecture des ordinateurs :

Codage de l'information,

Algèbre de Boule,
Structure générale d'un ordinateur.

- Système d'exploitation des ordinateurs :

Interruption et déroutement,
Couches d'un système d'exploitation d'un ordinateur,
Gestion de la mémoire,
Gestion des entrées/sorties,
Gestion des fichiers,
Allocation et réparation des ressources,
Protection et sécurité.

- Algorithmique et langages de programmation :

Notion d'algorithmes,
Techniques de programmation,
Evaluation d'algorithmes,
Structures dynamiques des informations,
Notions d'arbres.

- Système de gestion des bases de données :

Fonction d'un système de gestion des bases de données,
Modèle relationnel,
Concepts des bases de données distribuées.

- Télé-informatique

Notions de base,
Architectures des réseaux,
Les réseaux locaux,
Les réseaux publics.

Arrêté du Premier ministre du 5 février 2004, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens au Premier ministère (section II : information).

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 5 février 2004, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens au Premier ministère (section II : information).

Arrête :

Article premier : Est ouvert au Premier ministère, (section II : information), le 16 mai 2004 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens : spécialité informatique.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trois (3).

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 31 mars 2004.

Tunis, le 5 février 2004.

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

**MINISTÈRE DE L'INTERIEUR
ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL**

Décret n° 2004-271 du 9 février 2004, portant répartition de la réserve du fonds commun des collectivités locales.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi n° 75-36 du 14 mai 1975, relative au fonds commun des collectivités locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-60 du 13 juin 2000,

Vu la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l'année 2004,

Vu l'avis du ministre des finances.

Décète :

Article premier. - La réserve du fonds commun des collectivités locales, dont le montant s'élève à trente six millions de dinars (36.000.000 D) au titre de l'année 2004 est répartie comme suit :

- municipalité de Tunis : 4.891.351 D,
- conseil régional de Tunis : 881.955 D,
- municipalités sièges de gouvernorats : 2.983.821 D,
- agence urbaine du grand Tunis : 1.028.988 D,
- caisse des prêts et de soutien des collectivités locales : 13.519.397 D,
- office national de la protection civile : 4.033.738 D,
- office national d'assainissement : 8.660.750 D.

Art. 2. - Les ministres de l'intérieur et du développement local et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 février 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Tableau parcellaire rectificatif

Relatif à la rectification de certaines indications figurant dans le décret n° 89-614 du 6 juin 1989 (paru au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 42 du 20 juin 1989) portant expropriation, pour cause d'utilité publique, au profit de la commune de Bargou d'une cité à usage d'habitation.

En application des dispositions de l'article 35 de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003.

Au lieu de :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble	N° de titre foncier	Superficie en m2	Nom de propriétaires ou présumés tels
1	Parcelle de terrain	1900 56 (partie)	39700	Saïda Bent Hadj Brahim Kaâbi - Mohamed Mokhtar, Mohamed Hédi, Abdelaziz, Abdessatar, Naïma, Souad, Jamila, Amna, Abderrahman, Khadija et Meherzia enfants de Mohamed Salah Ben Attia.

Lire :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble	N° de titre foncier	Superficie totale	Superficie expropriée	Nom de propriétaires ou présumés tels
1	"Filaj Rebaa"	1900 56	60 h 02 a 61 ca	39700 m2	1- Mohamed El Hédi 2- Abdellaziz 3- Abdassatar 4- Naïma 5- Souad 6- Amna 7- Abderrahman 8- Khadija 9- Meherzia Les neuf enfants de Mohamed El Akhdhar Ben Mohamed Ben Salah Ben Attia. 10- Ali Ben Amor El Gheriani 11- Raja 12- Mohamed El Fadhel 13- Ridha 14- Mounir Les quatre derniers enfants de Ali Ben Amor El Gheriani 15- Alaya 16- Salah Les deux derniers enfants de Amor Ben Haj Mohamed Ben Alaya El Bergaoui 17- Le conseil régional de Siliana (conseil de gouvernement autrefois) 18- Zohra Bent Mahmoud Kabadou 19- Abderraouf 20- Mohamed El Moncef 21- Habiba 22- Yousr 23- Kalthoum Les cinq derniers enfants de Mohamed El Mokhtar Ben Mohamed El Akhdhar Ben Attia. 24- Mohamed El Hédi Ben Amor Ben Saâdouna Dridi 25- Abdelwahab Ben Khalifa Ben Saâd El Yahyaoui 26- Belgacem Ben Mohamed Ben Belgacem Ben Ali El Yahyaoui Copropriétaires indivis avec l'Etat (domaine privé) dans des proportions non indiquées.

**MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES**

Décret n° 2004-272 du 9 février 2004, portant ratification d'un accord de coopération dans les domaines des minerais et de la géologie entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Islamique de Mauritanie.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu l'accord de coopération dans les domaines des minerais et de la géologie conclu, à Nouakchott le 28 mai 2003, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Islamique de Mauritanie.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, l'accord de coopération dans les domaines des minerais et de la géologie conclu, à Nouakchott le 28 mai 2003, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Islamique de Mauritanie.

Art.2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 février 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-273 du 9 février 2004, portant ratification du protocole administratif entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume d'Espagne pour la mise en œuvre d'un programme de formation dans le domaine de la pêche.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu le protocole administratif entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume d'Espagne pour la mise en œuvre d'un programme de formation dans le domaine de la pêche, conclu à Kélibia le 4 avril 2003.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, le protocole administratif entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume d'Espagne pour la mise en œuvre d'un programme de formation dans le domaine de la pêche, conclu à Kélibia le 4 avril 2003.

Art.2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 février 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2004-274 du 9 février 2004.

Monsieur Abdeljelil Ben Ajmia, conseiller des affaires étrangères, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} mars 2004.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2004-275 du 9 février 2004, portant suspension des droits de douane dus à l'importation des carburants.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation, promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi des finances pour l'année 2004,

Vu la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi des finances pour l'année 2004 et notamment son article 104,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu l'avis du ministre du commerce,

Vu l'avis du ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont suspendus, les droits de douane dus à l'importation des carburants repris au tableau suivant :

N° de position	Désignation des produits	N° de position tarifaire
Ex 27.10	Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux autres que les huiles brutes, préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, déchets d'huiles :	
	- Essence super, essence super sans plomb et essence normale :	271011419
		271011459
		271011499
		271011519
		271011599

N° de position	Désignation des produits	N° de position tarifaire
	- Kérosène et pétrole lampant :	271019259
	- Gazole	271019359 271019419 271019459 271019499
	- Fuel oils	271019619 271019639 271019659 271019699

Art. 2. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à partir du premier janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004.

Art. 3. - Les ministre des finances, du commerce et de l'industrie et de l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 février 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-276 du 9 février 2004, portant suspension ou réduction des droits de douane et suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur certains produits destinés au secteur de la santé.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée, promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2003- 80 du 29 décembre 2003 portant loi des finances pour l'année 2004 et notamment son article 8,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation, promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi des finances pour l'année 2004,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2003-74 du 11 novembre 2003 et notamment son article 24 bis,

Vu la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi des finances pour l'année 2004 et notamment son article 104,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu l'avis du ministre du commerce,

Vu l'avis du ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu l'avis du ministre de la santé publique,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est suspendue, la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation et à la vente des médicaments n'ayant pas de similaires fabriqués localement et relevant des numéros 30.03 et 30.04 du tarif des droits de douane.

Art. 2. - Sont suspendus, les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des sérums et autres fractions du sang et des vaccins relevant du numéro 30.02 du tarif des droits de douane.

Art. 3. - Sont suspendus, les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les articles contraceptifs importés par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de la santé publique et figurant sur le tableau suivant :

Numéro de position	Désignation des produits
Ex 30.04	- Pilules contraceptives
Ex 30.06	- Ligatures stériles pour nouer les trempes
Ex 40.14	- Préservatifs
Ex 90.18	- Implants et stérilets et autres appareils contraceptifs

Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée due à la vente des articles contraceptifs mentionnés ci-dessus. La suspension de la taxe sur la valeur ajoutée est accordée, dans ce cadre, sous réserve de la production préalable d'une autorisation délivrée par le bureau de contrôle des impôts compétent sur la base d'une attestation délivrée par les services concernés du ministère de la santé publique.

Art. 4. - Sont réduits à 15%, les taux des droits de douane exigibles à l'importation des articles à usage médical unique en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose et repris sur le tableau suivant :

Numéro de position	Désignation des produits
Ex 48.11	- Papiers et cartons, stérilisés
Ex 48.18	- Vêtements et accessoires de vêtements, stérilisés
	- Draps de lit et articles similaires

Le bénéfice de la réduction des droits de douane, accordée dans le cadre de cet article, est subordonné à la production préalable d'une facture dûment visée par les services concernés du ministère de la santé publique.

Art. 5. - Sont suspendus, les droits de douane dus à l'importation des produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades phénylcétonuriques et diabétiques ou les patients qui ne tolèrent pas le gluten relevant des numéros 17.02, 19.01, 19.02, 19.05 ,20.05, 20.07 et 21.06 du tarif des droits de douane.

Le bénéfice de la suspension des droits de douane, accordé dans le cadre de cet article, est subordonné à la production préalable d'une facture dûment visée par les services concernés du ministère de la santé publique.

Art. 6. - Sont suspendus, les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des glucomètres et des bandelettes réactives pour analyses d'urine et du sang.

Est suspendue, la taxe sur la valeur ajoutée due à la vente, sur le marché local, des glucomètres et des bandelettes réactives pour analyses d'urine et du sang.

Art. 7. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à partir du premier janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004.

Art. 8. - Les ministres des finances, du commerce, de l'industrie et de l'énergie et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 février 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-277 du 9 février 2004, portant réduction du droit de consommation et suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'acquisition des véhicules de transport public des personnes dans le cadre du renouvellement du parc et les conditions d'octroi de ces avantages.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée, promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant la loi de finances pour l'année 2004 et notamment son article 8,

Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l'année 2004 et notamment son article 6,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation, promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi des finances pour l'année 2004,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu l'avis du ministre des technologies de la communication et du transport,

Vu l'avis du ministre du commerce,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont réduits à 10% les taux du droit de consommation et est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'acquisition de véhicules automobiles repris au numéro de position 87.03 du tarif des droits de douane et destinés au renouvellement du parc des voitures de type "taxi" ou "louage".

Les avantages fiscaux prévus par le présent article sont accordés aux personnes physiques disposant et exploitant des autorisations de transport public de personnes par des voitures de type "taxi" ou "louage" avant la date du 28 février 1989 et qui n'ont pas bénéficié des mêmes avantages fiscaux dans le cadre de décrets conjoncturels précédents.

Le secteur du taxi bénéficiant des avantages fiscaux accordés dans ce cadre couvre le taxi individuel, le taxi collectif et le taxi touristique.

Art. 2. - Les avantages fiscaux prévus par l'article premier du présent décret sont accordés une seule fois au vu d'une décision du ministre des finances prise après avis de la commission nationale créée en l'objet.

La durée de validité des décisions d'octroi des avantages fiscaux visées au présent article est fixée à un an à partir de la date de leur émission. Cette durée peut être prorogée pour une même période.

Art. 3. - La validité des décisions relatives à l'octroi des avantages fiscaux pour l'acquisition des véhicules de transport public de personnes de type taxi, louage ou transport rural délivrées par le ministre des finances avant la date du 1^{er} janvier 2004, conformément aux dispositions des décrets conjoncturels précédents et qui n'ont pas été utilisées au cours de leur délai de validité, peut être prorogée dans les mêmes conditions prévues par le deuxième paragraphe de l'article 2 du présent décret.

Art. 4. - Les concessionnaires agréés bénéficient des mêmes avantages fiscaux pour l'acquisition des véhicules de transport de personnes de type taxi, louage ou transport rural, auprès des fabricants locaux, et ce, sur la base des décisions délivrées par le ministre des finances, conformément aux dispositions de l'article 2 du présent décret et à condition que ces véhicules soient vendus aux personnes bénéficiaires de ces mêmes décisions.

Art. 5. - Les entreprises de leasing bénéficient des avantages fiscaux accordés à l'acquisition des véhicules de transport de personnes de type taxi, louage ou transport rural, et ce, sur la base des décisions délivrées par le ministre des finances, conformément aux dispositions de l'article 2 du présent décret et à condition que ces véhicules soient acquis dans le cadre d'un contrat de leasing conclu avec les personnes bénéficiaires de ces décisions.

Dans ce cas, est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée due sur les opérations de location des véhicules de transport public de personnes de type taxi, louage ou transport rural acquis dans le cadre du contrat de leasing sus-indiqué.

Art. 6. - Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles, bénéficiant des avantages fiscaux prévus par le présent décret, doivent comporter la mention "véhicule incessible pendant cinq ans". La période d'incessibilité est décomptée à partir de la date d'immatriculation du véhicule dans la série minéralogique tunisienne.

Art. 7. - La cession des véhicules automobiles bénéficiant des avantages fiscaux prévus par le présent décret avant l'expiration du délai de cinq ans, prévu à l'article 6 ci-dessus, au profit des personnes disposant des autorisations de transport public de personnes pour être réaffectés au même usage, est subordonnée à la production préalable d'une décision du ministre des finances après avis de la commission nationale créée en l'objet.

Les nouveaux certificats d'immatriculation doivent comporter la mention "véhicule incessible" avec indication de la période restante par rapport à la période de cinq ans prévue par l'article 6 du présent décret.

La cession des véhicules automobiles bénéficiant du régime fiscal privilégié avant l'expiration du délai de cinq ans, en vue de les destiner à un autre usage, est subordonnée préalablement à l'acquittement des droits et taxes dus. Dans ce cas, les droits et taxes sont liquidés sur la base de la valeur du véhicule et des taux en vigueur à la date de cession.

Art. 8. - Nonobstant les dispositions de l'article 7 du présent décret, en cas du décès du bénéficiaire du régime fiscal privilégié avant l'expiration du délai de cinq ans, l'avantage demeure un droit acquis aux héritiers qui ne sont plus soumis à la condition d'incessibilité du véhicule prévue à l'article 6 ci-dessus.

Art. 9. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à partir du premier janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004.

Art. 10. - Les ministres des finances, des technologies de la communication et du transport et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 février 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre des finances du 6 février 2004, portant délégation de signature en matière disciplinaire.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances,

Vu le décret n° 1995-93 du 16 janvier 1995, portant nomination de Monsieur Abdelhakim El Mufti chef de cabinet du ministre des finances,

Vu le décret n° 2004-67 du 14 janvier 2004, portant nomination du ministre des finances.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, modifiant et complétant la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et en application des dispositions du décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le ministre des finances délègue à Monsieur Abdelhakim El Mufti, chef de cabinet du ministère des finances, le droit de signature des rapports de traduction devant le conseil de discipline et les

décisions disciplinaires à l'exception des décisions de révocation qui ne peuvent être prise que par le ministre des finances.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 février 2004.

Le ministre des finances

Mounir Jaïdane

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 6 février 2004, portant délégation de signature en matière disciplinaire.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes, telle que modifiée et complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances,

Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, portant statut particulier du corps des agents des services douaniers, tel que modifié et complété par le décret n° 98-725 du 30 mars 1998,

Vu le décret n° 2003-787 du 31 mars 2003, portant nomination de Monsieur Ali Trabelsi en qualité de directeur général des douanes,

Vu le décret n° 2004-67 du 14 janvier 2004, portant nomination du ministre des finances.

Arrête :

Article premier. - Conformément à l'article 53 de la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996, modifiant et complétant la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes et conformément à l'article 51 du décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, portant statut particulier du corps des agents des services douaniers, le ministre des finances délègue à Monsieur Ali Trabelsi, directeur général des douanes, le droit de signature des rapports de traduction devant le conseil de discipline et les décisions disciplinaires des agents relevant de son autorité, à l'exception des décisions de révocation qui ne peuvent être prise que par le ministre des finances.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 février 2004.

Le ministre des finances

Mounir Jaïdane

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 6 février 2004, portant délégation de signature en matière disciplinaire.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances,

Vu le décret n° 2001-1566 du 10 juillet 2001, portant nomination de Monsieur Chedly Aïssa directeur général du contrôle fiscal au ministre des finances,

Vu le décret n° 2004-67 du 14 janvier 2004, portant nomination du ministre des finances.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, modifiant et complétant la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et en application des dispositions du décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le ministre des finances délègue à Monsieur Chedly Aïssa, directeur général du contrôle fiscal, le droit de signature des rapports de traduction devant le conseil de discipline et les décisions disciplinaires des agents relevant de son autorité, à l'exception des décisions de révocation qui ne peuvent être prise que par le ministre des finances.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 février 2004.

Le ministre des finances

Mounir Jaïdane

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 6 février 2004, portant délégation de signature en matière disciplinaire.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances,

Vu le décret n° 2000-870 du 24 avril 2000, portant nomination de Monsieur Fradj Sahli directeur général de la comptabilité publique au ministère des finances,

Vu le décret n° 2004-67 du 14 janvier 2004, portant nomination du ministre des finances.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 modifiant et complétant la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et en application des dispositions du décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le ministre des finances délègue à Monsieur Fradj Sahli, directeur général de la comptabilité publique, le droit de signature des rapports de traduction devant le conseil de discipline et les décisions disciplinaires des agents relevant de son autorité, à l'exception des décisions de révocation qui ne peuvent être prise que par le ministre des finances.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 février 2004.

Le ministre des finances

Mounir Jaïdane

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 6 février 2004, portant délégation de signature.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 99-1925 du 31 août 1999, portant nomination de Monsieur Driss Hadj Salah directeur des affaires financières, des équipements et du matériel au ministère des finances,

Vu le décret n° 2004-67 du 14 janvier 2004, portant nomination du ministre des finances.

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Driss Hadj Salah, directeur des affaires financières, des équipements et du matériel au ministère des finances, est habilité à signer, par délégation du ministre des finances, tous les actes rentrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 février 2004.

Le ministre des finances

Mounir Jaïdane

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 6 février 2004, portant délégation de signature.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 92-1328 du 20 juillet 1992, portant nomination de Monsieur Abdellatif El Ouerghi directeur de la gestion des moyens humains au ministère des finances,

Vu le décret n° 2004-67 du 14 janvier 2004, portant nomination du ministre des finances.

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Abdellatif El Ouerghi, directeur de la gestion des moyens humains au ministère des finances, est habilité à signer, par délégation du ministre des finances, tous les actes rentrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 février 2004.

Le ministre des finances

Mounir Jaïdane

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 6 février 2004, portant délégation de signature.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 99-356 du 15 février 1999, portant nomination de Madame Faouzia Moussa épouse Saïd directeur général des dépenses de fonctionnement au ministère des finances,

Vu le décret n° 2004-67 du 14 janvier 2004, portant nomination du ministre des finances.

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Faouzia Moussa épouse Saïd, directeur général des dépenses de fonctionnement au ministère des finances, est habilitée à signer, par délégation du ministre des finances, tous les actes rentrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 février 2004.

Le ministre des finances

Mounir Jaïdane

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 6 février 2004, portant délégation de signature.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2001-2619 du 9 novembre 2001, portant nomination de Monsieur Samir Belaïd directeur général du budget de capital au ministère des finances,

Vu le décret n° 2004-67 du 14 janvier 2004, portant nomination du ministre des finances.

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Samir Belaïd, directeur général du budget de capital au ministère des finances, est habilité à signer, par délégation du ministre des finances, tous les actes rentrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 février 2004.

Le ministre des finances

Mounir Jaïdane

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 6 février 2004, portant délégation de signature.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2001-1137 du 14 mai 2001, portant nomination de Monsieur Mohamed Ali Ben Melek directeur général des études et de la législation fiscales au ministère des finances,

Vu le décret n° 2004-67 du 14 janvier 2004, portant nomination du ministre des finances.

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Ali Ben Melek, directeur général des études et de la législation fiscales au ministère des finances, est habilité à signer, par délégation du ministre des finances, tous les actes rentrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 février 2004.

Le ministre des finances

Mounir Jaïdane

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 6 février 2004, portant délégation de signature.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2002-2886 du 4 novembre 2002, portant nomination de Monsieur Hédi Ben Cheikh Fitouri directeur général du financement au ministère des finances,

Vu le décret n° 2004-67 du 14 janvier 2004, portant nomination du ministre des finances.

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Hédi Ben Cheikh Fitouri, directeur général du financement au ministère des finances, est habilité à signer, par délégation du ministre des finances, tous les actes rentrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 février 2004.

Le ministre des finances

Mounir Jaïdane

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 6 février 2004, portant délégation de signature.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2002-126 du 3 janvier 2002, portant nomination de Monsieur Mohamed Moncef Saïd directeur général des participations au ministère des finances,

Vu le décret n° 2004-67 du 14 janvier 2004, portant nomination du ministre des finances.

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Moncef Saïd, directeur général des participations au ministère des finances, est habilité à signer, par délégation du ministre des finances, tous les actes rentrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 février 2004.

Le ministre des finances

Mounir Jaïdane

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 6 février 2004, portant délégation de signature.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 92-249 du 17 février 1992, portant nomination de Monsieur Hamed Gaddour directeur général du trésor au ministère des finances,

Vu le décret n° 2004-67 du 14 janvier 2004, portant nomination du ministre des finances.

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Hamed Gaddour, directeur général du trésor au ministère des finances, est habilité à signer, par délégation du ministre des finances, tous les actes rentrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 février 2004.

Le ministre des finances

Mounir Jaïdane

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 6 février 2004, portant délégation de signature.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2002-2859 du 29 octobre 2002, portant nomination de Monsieur Mohamed Ridha Chalhoun directeur général des avantages fiscaux et financiers au ministère des finances,

Vu le décret n° 2004-67 du 14 janvier 2004, portant nomination du ministre des finances.

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Ridha Chalhoun, directeur général des avantages fiscaux et financiers au ministère des finances, est habilité à signer, par délégation du ministre des finances, tous les actes rentrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 février 2004.

Le ministre des finances

Mounir Jaïdane

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 6 février 2004, portant délégation de signature.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2002-127 du 28 janvier 2002, portant nomination de Monsieur Abdellatif Chaâbane chef du comité général des assurances au ministère des finances,

Vu le décret n° 2004-67 du 14 janvier 2004, portant nomination du ministre des finances.

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Abdellatif Chaâbane, chef du comité général des assurances au ministère des finances, est habilité à signer, par délégation du ministre des finances, tous les actes rentrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 février 2004.

Le ministre des finances

Mounir Jaïdane

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 6 février 2004, portant délégation de signature.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2001-2618 du 9 novembre 2001, portant nomination de Monsieur Abdessattar Hadj Taieb chef du comité général de l'administration du budget de l'Etat au ministère des finances,

Vu le décret n° 2004-67 du 14 janvier 2004, portant nomination du ministre des finances.

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Abdessattar Hadj Taieb, chef du comité général de l'administration du budget de l'Etat au ministère des finances, est habilité à signer, par délégation du ministre des finances, tous les actes rentrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 février 2004.

Le ministre des finances

Mounir Jaïdane

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 6 février 2004, portant délégation de signature.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 95-1747 du 29 septembre 1995, portant nomination de Monsieur Mohamed Haddar chef du contrôle général des finances au ministère des finances,

Vu le décret n° 2004-67 du 14 janvier 2004, portant nomination du ministre des finances.

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Haddar, chef du contrôle général des finances au ministère des finances, est habilité à signer, par délégation du ministre des finances, tous les actes rentrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 février 2004.

Le ministre des finances

Mounir Jaïdane

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 6 février 2004, portant délégation de signature.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2000-870 du 24 avril 2000, portant nomination de Monsieur Fradj Sahli, directeur général de la comptabilité publique au ministère des finances,

Vu le décret n° 2004-67 du 14 janvier 2004, portant nomination du ministre des finances.

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Fradj Sahli, directeur général de la comptabilité publique au ministère des finances, est habilité à signer par délégation du ministre des finances, tous les actes rentrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 février 2004.

Le ministre des finances

Mounir Jaïdane

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 6 février 2004, portant délégation de signature.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2001-1566 du 10 juillet 2001, portant nomination de Monsieur Chedly Aissa directeur général du contrôle fiscal au ministre des finances,

Vu le décret n° 2004-67 du 14 janvier 2004, portant nomination du ministre des finances.

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Chedly Aissa, directeur général du contrôle fiscal au ministère des finances, est habilité à signer, par délégation du ministre des finances, tous les actes rentrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 février 2004.

Le ministre des finances

Mounir Jaïdane

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 6 février 2004, portant délégation de signature.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2003-787 du 31 mars 2003, portant nomination de Monsieur Ali Trabelsi directeur général des douanes au ministère des finances,

Vu le décret n° 2004-67 du 14 janvier 2004, portant nomination du ministre des finances.

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Ali Trabelsi, directeur général des douanes au ministère des finances, est habilité à signer, par délégation du ministre des finances, tous les actes rentrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 février 2004.

Le ministre des finances

Mounir Jaïdane

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 6 février 2004, portant délégation de signature.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 95-93 du 16 janvier 1995, portant nomination de Monsieur Abdelhakim El Mufti chef de cabinet du ministre des finances,

Vu le décret n° 2004-67 du 14 janvier 2004, portant nomination du ministre des finances.

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe 1 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Abdelhakim El Mufti, chef de cabinet du ministre des finances, est habilité à signer, par délégation du ministre des finances, tous les actes rentrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 6 février 2004.

Le ministre des finances
Mounir Jaïdane

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

RECTIFICATIF

Décret n° 2002-3079 du 9 décembre 2002, portant modification du décret n° 2001-2939 du 28 décembre 2001, relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l'année 2002.

Journal Officiel de la République Tunisienne n° 100 page 2849 : chapitre 26 ministère de l'éducation.

Lire :

01.101 : rémunération du personnel permanent :
1.343.185.000 D

01.102 : rémunération du personnel non permanent :
2.668.000 D

Au lieu de :

01.101 : rémunération du personnel permanent :
1.343.385.000 D.

Le reste sans changement.

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
ET DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE**

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-278 du 9 février 2004.

Monsieur Hammouda Hamdi, ingénieur en chef au ministère du développement et de la coopération internationale, est nommé dans le grade d'ingénieur général.

Par décret n° 2004-279 du 9 février 2004.

Monsieur Mohamed Lotfi Frad, ingénieur en chef au ministère du développement et de la coopération internationale, est nommé dans le grade d'ingénieur général.

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ENVIRONNEMENT
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

NOMINATION

Par décret n° 2004-280 du 9 février 2004.

Madame Mongia Chahata épouse Mahjoubi, ingénieur général, est nommée chargée de mission au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, à compter du 7 août 2003.

MINISTERE DU COMMERCE

NOMINATION

Par décret n° 2004-281 du 9 février 2004.

Monsieur Mohamed Moncef Amara, inspecteur en chef des affaires économiques, est nommé dans le grade d'inspecteur général des affaires économiques au ministère du commerce.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2004-282 du 9 février 2004.

Monsieur Brahim Marzouk, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité après atteinte de l'âge légal de mise à la retraite pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2003.